

COMUNE DI SQUILLACE COPIA

PROV.CATANZARO

Determinazione n.149 del 28/04/2021

Oggetto : *Proposizione atto di appello al Consiglio di Stato contro la sentenza emessa dal TAR Calabria sezione I^a su ricorso proposto da Giuseppe Scalzo – Teresa Alecci e Domenico Scalzo-conferimento incarico legale: CIG:Z0F318934E*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

Premesso che il Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria - Sezione Prima – ha pronunciato la Sentenza n. 730/2021 sul ricorso proposto da Giuseppe Scalzo, Teresa Alecci e Domenico Scalzo contro l'Organo Straordinario di liquidazione del Comune di Squillace, nonché contro il stesso Comune di Squillace, per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza del TAR Calabria – Catanzaro n. 1625/2017;

Rilevato che con la predetta Sentenza il Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – Sezione Prima – così provvede:

In accoglimento del ricorso:

- ordina al Comune di Squillace di dare esecuzione al titolo indicato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore, provvedendo al pagamento dell'importo determinato in Euro 23.000,00;
- Nomina, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Catanzaro o di un dirigente da lui delegato, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento di cui discorre nel termine di 60 giorni;
- determina le competenze del Commissario in Euro 500,00 oltre le spese documentate;
- determina in Euro 195.174,66 il credito dei ricorrenti da inserire nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione;
- compensa tra le parti le spese di giudizio;
- Pone a carico delle amministrazioni resistenti in solido tra loro le spese di ctu, liquidate con separato decreto, e le spese di contributo unificato;

Rilevato che con deliberazione n. 25 del 14.04.2021, l'organo esecutivo dell'Ente disponeva di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la Sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – Sezione Prima – n. 730/2021, formulando apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Contenzioso di procedere all'individuazione di un legale ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, nonché di porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenziali alla presente deliberazione;

Sentito inoltre il Commissario straordinario di liquidazione il quale ha manifestato la volontà di proporre appello avverso la Sentenza in esame, delegando al Comune la nomina del legale e accollandosi la metà delle relative spese, al fine di garantire una maggiore economicità nell'affidamento dell'incarico legale;

Visto l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 192, comma 1, del d.lgs. 267/00, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";*

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, così come sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168/2004, convertito con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 191/2004, il quale dispone quanto segue:

" Le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 101 /2002. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale si chiarisce che "per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale";

Verificato che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;

***DATO ATTO**, inoltre, che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del d.lgs. 50/2016:*

- art. 36 c. 2. *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "*
- art.32 c.14. *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."*

***RITENUTO** quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità, enunciati dall'articolo 30 del d.lgs. 50/2016;*

DATO ATTO :

che, l'incarico in oggetto dovrà essere conferito anche per conto dell'organo Straordinario di liquidazione, per cui sono stati inviate n. 3 richieste di preventivo, attingendo anche dall'albo istituito presso l'Ufficio del predetto Organo Straordinario di liquidazione e precisamente:

Prot. 2198 del 23.04.2021: Avv. Luigi Caristo, avv. Mariafrancesca Ielo, avv. Domenico Calderoni;

che entro il termine assegnato, l'avv. Luigi Caristo e L'avv. Mariafrancesca Ielo comunicavano la propria indisponibilità a partecipare alla manifestazione di interesse di cui in oggetto;

che l'avv. Domenico Calderoni faceva pervenire la propria offerta di Euro 2.500,00 oltre accessori ed escluso il contributo unificato, quantificabile in Euro 450,00, per un totale di Euro 3.440,00;

RITENUTO pertanto di poter individuare nell'avv. Domenico Calderoni, del Foro di Catanzaro, il professionista idoneo a soddisfare le esigenze relative alla realizzazione del servizio in oggetto, nel rispetto del principio di libera concorrenza;

VISTO il preventivo di spesa presentato dal suddetto professionista e dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con il professionista ammonta ad euro 3.440,00, comprensivo degli accessori di legge accessori di legge (15% per spese generali + 4% per cap + spese);

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto del servizio in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da indagine di mercato condotta informalmente;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 3.440,00, comprensiva degli accessori di legge (15% per spese generali Euro 375,00 + 4% per cap Euro 115,00 + spese per contributo unificato pari a Euro 450,00) trova regolare copertura finanziaria sul Cap. del bilancio finanziario 2021/2023, in corso di formazione;

Dato atto inoltre che il 50% della suddetta somma sarà finanziata dall'Organo Straordinario di liquidazione, in quanto l'incarico in oggetto viene conferito anche per conto dello stesso Organo straordinario di liquidazione;

DETERMINA

1. **di affidare**, per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, all'avv. Domenico Calderoni del foro di Catanzaro, l'incarico di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la Sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo regionale per la

Calabria – Sezione Prima – n. 730/2021, su ricorso promosso da Giuseppe Scalzo, Teresa Alecci e Domenico Scalzo, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

- 2. di dare atto che l'incarico in questione viene conferito anche per conto dell'Organo straordinario di liquidazione, il quale provvederà a ristorare il Comune di Squillace nella misura del 50% dell'importo oggetto del contratto affidamento;*
- 3. di stabilire , in relazione a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/00, che il fine da perseguire è l'acquisizione del servizio legale, l'oggetto del contratto è costituito dalla prestazione resa dal professionista e la forma del contratto è quella della scrittura privata e che le clausole essenziali sono evincibili dall'allegato schema di convenzione regolante disciplinante il rapporto contrattuale tra stazione appaltante e professionista;*
- 4. di impegnare sul bilancio di previsione 2021, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n° 267/2000, la somma di seguito indicata:
Euro 3.000,00 oltre accessori di legge (15% per spese generali + 4% per cap);*
- 5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;*
- 6. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica e previa verifica della conformità della fornitura resa;*
- 7. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del d.lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;*

8. *Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del d.lgs. 33/2013.*

*Il Responsabile del servizio
f.to d.ssa Giuseppina Ferrucci*

SETTORE FINANZIARIO - VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000)

Esercizio 2021 ; capitolo 57 ; Impegno n.

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI RAGIONERIA

f.to

Dott. Pasquale Muccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 5, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data

Addì,

L'IMPIEGATO ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

1. *E' copia conforme all'originale*

28 APR 2021



Responsabile del servizio

d.ssa Giuseppina Ferrucci